De la personnalité juridique des robots

À la personnalité numérique de l'intelligence artificielle en 2026

Sujet de recherche	The legal digital personality : from a 2019 robots approach to AI in 2026
Langue	Français
Base documentaire	Mémoire de bachelor de 2019, archive du projet et sources suisses, européennes et internationales mises à jour jusqu'en 2026
Position du chercheur	Synthèse indépendante à dominante doctrinale, centrée sur les catégories juridiques, l'imputation et la compatibilité avec le droit suisse et européen
Date	3 avril 2026

Résumé. Le mémoire de 2019 sur la taxation des robots contenait une intuition plus profonde que sa seule conclusion fiscale : si l'on voulait un jour attribuer un revenu, une charge fiscale ou une responsabilité propre aux systèmes automatisés, il faudrait disposer d'une catégorie juridique apte à servir de point d'imputation. En 2026, cette intuition demeure pertinente, mais elle doit être reconstruite. Le droit positif européen et suisse n'a pas consacré une personnalité juridique générale de l'IA ; il a préféré une gouvernance fondée sur les fournisseurs, les déployeurs et les autres acteurs de la chaîne d'usage. Le présent article soutient dès lors qu'il faut distinguer la personnalité pleine et entière, qui reste doctrinalement excessive, d'une *personnalité numérique limitée*, entendue comme une technique fonctionnelle d'identification, de traçabilité, d'audit et d'imputation dans des contextes strictement délimités. Une telle construction peut être utile sans déplacer le centre de responsabilité hors des personnes physiques et morales.

Version française indépendante du paquet final produit avec le workflow BSCECOM18.

Table des matières

1 Introduction **1**

2 Revenir au noyau de l'analyse de 2019 **1**

3 Pourquoi le cadre de 2026 oblige à changer d'objet **2**

4 Personnalité juridique, personnalité numérique et fonction d'imputation **2**

4.1 La personnalité pleine et entière 3

4.2 La personnalité symbolique 3

4.3 La personnalité numérique limitée 3

5 Pourquoi le droit positif préfère aujourd'hui les acteurs aux personnes artificielles **3**

6 Conséquences fiscales et assurantielles du choix de statut **4**

7 Proposition : une personnalité numérique limitée et subsidiaire **4**

8 Objections et garde-fous **5**

9 Conclusion **6**

1. Introduction

Le travail de 2019 consacré à la taxation des robots partait d'une inquiétude désormais classique : si l'automatisation remplace une partie du travail humain, les recettes fiscales et le financement des assurances sociales, encore fortement indexés sur la masse salariale, peuvent devenir plus fragiles [10]. Le mémoire aboutissait à une conclusion prudente mais nette : dans une petite économie ouverte comme la Suisse, une taxe sur les robots comme capital productif est le plus souvent inefficiente, difficile à administrer et potentiellement contre-productive [10, 11, 15].

Toutefois, l'intérêt principal du travail ne se réduit pas à ce refus. Le texte formule aussi une hypothèse beaucoup plus ambitieuse : si l'on cessait de traiter le robot comme un simple input de production et qu'on cherchait à lui attribuer un revenu, une capacité contributive ou une responsabilité propre, alors une forme de personnalité juridique électronique deviendrait nécessaire [10, 12]. C'est cette intuition qu'il faut réinterpréter en 2026.

En effet, le débat contemporain ne porte plus prioritairement sur des robots industrialisés, visibles et matériellement identifiables. Il concerne des systèmes d'intelligence artificielle diffus, mis à jour en continu, intégrés dans des logiciels, des modèles génératifs, des interfaces de programmation ou des chaînes organisationnelles transfrontières [14, 13, 16]. Parallèlement, les instruments juridiques qui se sont imposés au niveau européen et suisse ont choisi une autre voie que celle de la personnalité pleine et entière. Ils ont renforcé les obligations des fournisseurs, déployeurs et institutions responsables plutôt que de consacrer l'IA comme nouveau sujet de droit [6, 4, 8, 3].

La question centrale devient alors la suivante : existe-t-il, entre l'objet technique ordinaire et la personne juridique complète, une catégorie intermédiaire susceptible d'améliorer l'imputation, la traçabilité et, dans certains cas, l'ordonnancement fiscal et assurantiel ? La thèse défendue ici est positive, mais sous de fortes réserves. Une *personnalité numérique limitée* peut avoir une utilité fonctionnelle dans des contextes circonscrits ; une personnalité générale de l'IA demeure en revanche doctrinalement et institutionnellement disproportionnée.

2. Revenir au noyau de l'analyse de 2019

Le mémoire de 2019 est utile parce qu'il a bien identifié la difficulté majeure d'une taxe sur les robots : l'inadéquation entre l'objet fiscal retenu et la réalité économique de l'automatisation [10]. Le robot, envisagé comme bien d'équipement, ne constitue pas une assiette fiscale stable. Les problèmes de définition, de localisation, de contrôle et d'incidence économique fragilisent la taxe. La littérature de la fin des années 2010 allait d'ailleurs dans le même sens : les gains potentiels d'une telle taxe sont limités, les coûts administratifs peuvent être élevés, et l'instrument cible mal la source des difficultés distributives [11, 15, 9, 1].

Mais le texte ne s'arrête pas à cette critique. Il opère un glissement conceptuel plus profond. Si le robot est regardé non plus seulement comme capital mais comme substitut du travail, la logique de l'imposition change. Il ne s'agit plus d'imposer son existence matérielle, mais d'imaginer

une imputation de revenu et de charge contributive. C'est ici que surgit la personnalité juridique électronique [10, 12].

Cette intuition doit être prise au sérieux. Elle ne signifie pas que le mémoire appelait nécessairement la reconnaissance d'une nouvelle personne comparable à la personne morale. Elle signifie plutôt qu'une fiscalité fondée sur des activités automatisées autonomisées finit par rencontrer un problème d'imputation juridique. En cela, le texte de 2019 reste remarquablement prémonitoire.

3. Pourquoi le cadre de 2026 oblige à changer d'objet

Le passage de 2019 à 2026 ne correspond pas à une simple actualisation terminologique. Il s'agit d'un changement d'objet. En 2019, le robot pouvait encore servir de figure synthétique de l'automatisation. En 2026, l'activité productive pertinente passe très souvent par des modèles généraux, des services cloud, des interfaces logicielles, des outils d'assistance, des agents d'orchestration et des usages organisationnels difficilement réductibles à un bien individualisable [14, 13, 2].

Ce changement a trois conséquences doctrinales. D'abord, l'assiette ou le support matériel de l'action devient plus difficile à isoler. Ensuite, la frontière entre l'outil et le système se brouille : ce qui produit l'effet pertinent est souvent une combinaison de modèle, de données, de paramétrage, d'intégration logicielle et de décision humaine. Enfin, la répartition des responsabilités se complexifie, parce que le fournisseur du modèle, son intégrateur, le déployeur et l'utilisateur final n'occupent pas la même position juridique.

Le droit positif l'a bien compris. Le règlement européen sur l'intelligence artificielle adopte une logique fondée sur le risque et sur la chaîne d'acteurs, non sur la personnification de la machine [6, 4]. La Suisse a retenu une stratégie comparable : adaptations sectorielles, prudence institutionnelle, protection des droits fondamentaux et recherche de compatibilité avec les standards internationaux [8]. Quant au Conseil de l'Europe, il a choisi de lier l'IA au cadre des droits humains, de la démocratie et de l'État de droit, non à l'émergence d'un sujet autonome [3].

La conséquence n'est pas la disparition de la question du statut, mais sa reformulation. La personnalité juridique ne peut plus être pensée comme le destin naturel de l'IA. Elle devient, le cas échéant, un outil d'imputation limité parmi d'autres.

4. Personnalité juridique, personnalité numérique et fonction d'imputation

La personnalité juridique n'est pas un attribut moral. C'est une technique de construction normative. Elle permet au droit de fixer un centre d'imputation stable pour des droits, des obligations, des capacités, des actes et des responsabilités. Dans cette perspective, le débat sur l'IA doit distinguer au moins trois niveaux.

4.1. La personnalité pleine et entière

Une personnalité pleine et entière de l'IA rapprocherait le système d'intelligence artificielle d'une personne morale. Une telle option supposerait des réponses solides en matière de représentation, de patrimoine, de sanction, de procédure, de faillite, de fiscalité et d'articulation avec les droits fondamentaux. Rien, dans le droit positif de 2026, ne justifie un tel saut.

4.2. La personnalité symbolique

Le langage de la personnalité peut aussi n'avoir qu'une fonction rhétorique : souligner l'importance sociale de l'IA ou la profondeur de ses effets. Mais une personnalité purement symbolique aide peu le droit positif. Elle n'améliore ni la responsabilité, ni la fiscalité, ni la traçabilité.

4.3. La personnalité numérique limitée

La troisième voie, qui me paraît la plus sérieuse, consiste à comprendre la personnalité numérique comme une construction fonctionnelle et limitée. Elle ne crée pas un sujet général ; elle institue un point d'identification persistant permettant d'articuler l'enregistrement, les journaux d'activité, l'auditabilité, l'assurance et certaines conséquences fiscales ou prudentielles lorsque la seule référence à l'opérateur devient trop grossière.

Relue sous cet angle, la résolution du Parlement europén de 2017 sur les règles de droit civil relatives à la robotique apparaît moins comme un modèle normatif abouti que comme le symptôme d'une recherche de vocabulaire intermédiaire [5]. L'intuition était juste ; la catégorie devait encore être disciplinée.

5. Pourquoi le droit positif préfère aujourd'hui les acteurs aux personnes artificielles

L'évolution normative observée depuis 2024 fournit un argument puissant contre la personnalité générale de l'IA. Les obligations pertinentes sont aujourd'hui portées par des acteurs identifiables : fournisseurs, déployeurs, importateurs, distributeurs, exploitants et institutions responsables [6, 4]. C'est sur eux que reposent les devoirs de documentation, de journalisation, d'évaluation des risques, de supervision humaine et de remédiation.

Cette architecture n'est pas contingente. Elle correspond à la logique du droit public contemporain. Lorsque le risque concerne la sécurité, l'opacité, la manipulation ou les droits fondamentaux, le droit a besoin de destinataires capables d'obtempérer, de rendre des comptes, d'être sanctionnés et, si nécessaire, d'indemniser. Les personnes physiques et morales remplissent cette fonction ; les systèmes d'IA ne la remplissent pas.

Il serait cependant exagéré d'en conclure que la question du statut est close. Dans certains cas, une gouvernance uniquement centrée sur les acteurs humains et institutionnels peut manquer de finesse.

Des systèmes hautement automatisés, durables, réutilisables et générateurs d'effets économiques ou prudentiels significatifs peuvent exiger une identité juridique-technique plus robuste qu'un simple identifiant technique. C'est précisément l'espace possible d'une personnalité numérique limitée.

6. Conséquences fiscales et assurantielles du choix de statut

Le projet BSCECOM18 ne pouvait pas perdre de vue la question fiscale initiale. Le choix du statut juridique d'un système d'IA détermine, directement ou indirectement, la manière dont le droit imagine le sujet imposable, les obligations déclaratives et les bases pertinentes du financement social.

De ce point de vue, la leçon de 2019 reste robuste. Une taxe portant sur le robot comme capital productif était déjà fragile ; elle l'est encore davantage lorsque l'automatisation devient logicielle, diffuse et transfrontière [10, 2]. Le problème n'est pas seulement le niveau de la taxe, mais l'instabilité de son objet. Une intelligence artificielle intégrée dans des licences, des interfaces, des services d'inférence et des réorganisations internes se prête mal à une fiscalité de type robotique.

Le centre de gravité fiscal se déplace donc vers l'entreprise, la rente qu'elle capture et les bases plus larges susceptibles de soutenir le financement des assurances sociales. L'implémentation suisse de l'impôt minimum de l'OCDE illustre cette direction : les gains tirés d'organisations intensives en actifs incorporels et en IA sont plus plausiblement appréhendés au niveau des groupes et des profits qu'au niveau d'un pseudo-contribuable machinique [7]. Les travaux récents de l'OCDE et du FMI vont dans le même sens : la question prioritaire est celle du partage des gains de productivité, de la diffusion des compétences et de l'adaptation des bases fiscales, non celle de la personification fiscale générale de l'IA [14, 13, 2, 16].

Il ne faut pas en déduire que la personnalité numérique est sans incidence fiscale. Elle peut servir, de manière auxiliaire, à mieux organiser l'imputation d'activités automatisées, la continuité des journaux, l'articulation avec des assurances obligatoires ou la ventilation de certains flux informationnels utiles à la conformité. Mais elle ne saurait être raisonnablement érigée en contribuable général autonome.

7. Proposition : une personnalité numérique limitée et subsidiaire

La proposition défendue ici est volontairement restreinte. Le droit ne doit pas consacrer une personnalité générale de l'IA. Il peut, en revanche, examiner la création d'une personnalité numérique limitée lorsqu'une identité persistante et juridiquement lisible améliore de manière tangible la gouvernance.

Une telle construction devrait répondre au minimum aux conditions suivantes.

1. **Nécessité fonctionnelle.** La catégorie ne se justifie que si le droit existant ne permet pas d'assurer correctement l'imputation, la traçabilité ou l'audit.
2. **Portée limitée.** Elle doit rester sectorielle, réversible et attachée à des usages précis.
3. **Maintien du centre de responsabilité.** Les personnes physiques et morales demeurent les

Table 1 – Quatre modèles d'appréhension juridique de l'IA

Modèle	Centre d'imputation	Intérêt principal et risque principal	Plausibilité en 2026
Outil ordinaire	Personnes physiques et morales utilisatrices	Simplicité et continuité ; insuffisant si l'on exige une identité persistante pour l'audit ou la traçabilité	Élevée
Gouvernance par les acteurs	Fournisseurs, déployeurs et institutions	Conforme au droit positif ; peut laisser des lacunes d'imputation dans certains cas très automatisés	Très élevée
Personnalité pleine de l'IA	Système d'IA comme sujet général	Rupture conceptuelle forte ; risque majeur d'anthropomorphisme et de dilution des responsabilités	Faible
Personnalité numérique limitée	Identité persistante intégrée à une chaîne de responsabilité humaine	Améliore l'enregistrement, les journaux et certains mécanismes d'assurance ; devient dangereuse si elle sert d'écran	Moyenne

sujets principaux du droit, y compris pour la responsabilité, la conformité et la fiscalité.

4. **Absence de droits généraux.** Aucune extension automatique vers un patrimoine autonome, des droits fondamentaux ou une capacité politique ne doit en découler.
5. **Gain normatif démontrable.** La construction doit améliorer l'enregistrement, les journaux, l'assurance, les dispositifs d'indemnisation ou les obligations prudentielles.
6. **Modestie fiscale.** La personnalité numérique n'a pas vocation à devenir un contribuable général, mais seulement, à titre auxiliaire, un support d'imputation ou de reporting.

Ainsi comprise, la personnalité numérique limitée n'est pas un succédané de la personne morale. C'est une technique d'interface entre un système technique persistant et une chaîne de responsabilité humaine et institutionnelle.

8. Objections et garde-fous

La première objection est celle de l'anthropomorphisme. Parler de personnalité, même limitée, risque de projeter sur l'IA une qualité morale ou politique qu'elle ne possède pas. Cette objection est sérieuse et impose une discipline terminologique constante.

La deuxième objection tient au risque d'écran de responsabilité. Une entreprise pourrait vouloir instrumentaliser la personnalité numérique pour déplacer la faute ou l'obligation de réparation vers une entité technique dépourvue de substance. C'est pourquoi toute construction recevable doit affirmer expressément la primauté des personnes physiques et morales.

La troisième objection est celle de l'inutilité. Peut-être que les identifiants techniques, les obligations de journalisation, les assurances obligatoires et les ajustements sectoriels suffisent déjà. Dans de nombreux cas, ce sera sans doute vrai. La charge de la preuve repose donc sur la partie qui défend une innovation statutaire.

Ces objections expliquent pourquoi la personnalité numérique ne peut être qu'un outil subsidiaire. Elle doit rester exceptionnelle, justifiée et entourée de garde-fous.

9. Conclusion

Le mémoire de 2019 n'a pas seulement montré qu'une taxe sur les robots était le plus souvent inefficiente. Il a aussi mis au jour une question plus profonde : dès que le droit veut attribuer revenu, activité ou responsabilité à des systèmes automatisés de plus en plus autonomes, la question du point d'imputation devient inévitable [10]. En 2026, toutefois, la réponse doctrinale a changé.

Le droit positif européen et suisse ne s'oriente pas vers une personnalité générale de l'IA. Il renforce les obligations des acteurs, la traçabilité, la documentation, l'audit et la supervision humaine [6, 8, 3]. Cette trajectoire doit être approuvée pour l'essentiel. Elle n'exclut cependant pas qu'une construction plus fine soit utile dans certains contextes particuliers.

La meilleure extension du projet BSCECOM18 consiste donc à défendre une position intermédiaire. La personnalité juridique pleine et entière de l'IA n'est ni nécessaire ni souhaitable. En revanche, une personnalité numérique limitée, conçue comme une technique d'imputation subsidiaire, peut améliorer l'ordonnancement de la gouvernance, de la traçabilité et de certaines fonctions fiscales ou assurantielles sans déplacer le centre de responsabilité hors des sujets de droit existants.

Références

[1] Daron Acemoglu and Pascual Restrepo. Modeling automation. *AEA Papers and Proceedings*, 108 :48–53, 2018.

[2] Fernanda Brollo, Era Dabla-Norris, Ruud de Mooij, Daniel Garcia-Macia, Tibor Hanappi, Li Liu, and Anh D. M. Nguyen. Broadening the gains from generative AI : The role of fiscal policies. Technical report, International Monetary Fund, Washington, DC, 2024. Staff Discussion Note 2024/002. DOI : https://doi.org/10.5089/9798400277177.006.

[3] Council of Europe. Framework convention on artificial intelligence and human rights, democracy and the rule of law, 2024. Opened for signature on 5 September 2024.

[4] European Commission. AI Act : Regulatory framework and application timeline, 2026. European Commission website. Accessed 2026-04-03. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai.

[5] European Parliament. European parliament resolution of 16 february 2017 with recommendations to the commission on civil law rules on robotics (2015/2103(inl)), 2017. OJ C 252, 18 July 2018 ; CELEX 52017IP0051.

[6] European Union. Regulation (eu) 2024/1689 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act), 2024. Official Journal of the European Union, 12 July 2024.

[7] Federal Department of Finance (FDF). Implementation of the OECD minimum tax in switzerland, 2024. Supplementary tax effective 1 January 2024 ; income inclusion rule effective 1 January 2025. Accessed 2026-04-03. https://www.efd.admin.ch/efd/en/home/taxes/nationale-steuern/implementation-oecd-project.html.

[8] Federal Office of Communications (OFCOM). Artificial intelligence : Switzerland's regulatory approach, 2025. Swiss Federal Council overview adopted on 12 February 2025 ; consultation draft expected by the end of 2026. Accessed 2026-04-03. https://www.bakom.admin.ch/bakom/en/homepage/digital-switzerland-and-internet/digital-switzerland/artificial-intelligence.html.

[9] Emanuel Gasteiger and Klaus Prettner. A note on automation, stagnation, and the implications of a robot tax, 2017. University of Hohenheim, Institute of Economics discussion paper.

[10] David Graz. Une étude prospective sur l'impact de la robotisation de l'économie sur la fiscalité et le financement des assurances sociales, 2019. Bachelor thesis, Formation universitaire à distance, Suisse.

[11] João Guerreiro, Sergio Rebelo, and Pedro Teles. Should robots be taxed ?, 2019. NBER Working Paper 23806.

[12] Xavier Oberson. Taxing robots ? from the emergence of an electronic ability to pay to a tax on robots or the use of robots. *World Tax Journal*, 9(2) :247–261, 2017. doi : 10.59403/1yvxmfz.

[13] OECD. Generative AI and the SME workforce : New survey evidence. Technical report, OECD Publishing, Paris, 2025. DOI : https://doi.org/10.1787/2d08b99d-en.

[14] OECD/BCG/INSEAD. The adoption of artificial intelligence in firms : New evidence for policymaking. Technical report, OECD Publishing, Paris, 2025. DOI : https://doi.org/10.1787/f9ef33c3-en.

[15] Uwe Thuemmel. Optimal taxation of robots, 2018. CESifo Working Paper No. 7317.

[16] World Economic Forum. The future of jobs report 2025. Technical report, World Economic Forum, Geneva, 2025. Published 7 January 2025.